

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2443/2538

นาย สง่า วงศ์นามเถา
นาย คณิง สินทองน้อย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 199

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา199วรรคสองเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การจำเลยมีสิทธิอ้างตนเองเป็นพยานกับชักร้านพยานโจทก์เท่านั้นไม่มีสิทธินำพยานของจำเลยเข้าสืบไม่ว่าพยานบุคคลหรือพยานเอกสารที่จำเลยนำเอกสารมาให้พยานดูประกอบการถามค้านพยานโจทก์แล้วส่งเอกสารนั้นต่อศาลชั้นต้นโดยที่พยานโจทก์ไม่ได้เบิกความรับรองข้อความในเอกสารดังกล่าวเท่ากับจำเลยเรียกพยานหลักฐานของตนเข้าสืบฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้รับฟังศาลชั้นต้นจะนำเอกสารดังกล่าวมาวินิจฉัยประกอบคำเบิกความของตัวจำเลยไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้จำเลยรื้อถอนเสาคอนกรีตออกจากที่พิพาท หากจำเลยไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนโดยจำเลยเสียค่าใช้จ่าย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า สิทธิครอบครองในที่พิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้จำเลยรื้อถอนเสาคอนกรีตที่ปักไว้ออกไปหากจำเลยไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนโดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาข้อแรกต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า การที่จำเลยนำสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาตามเอกสารหมายเลข 2 สำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามเอกสารหมายเลข 3 และบันทึกถ้อยคำตามเอกสารหมายเลข 4 และ 5 มาให้พยานโจทก์ดูประกอบการถามค้านพยานโจทก์ แล้วส่งพยานเอกสารดังกล่าวต่อศาลชอด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 199 วรรคสอง เมื่อศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยมีสิทธิเพียงอ้างตนเองเป็นพยานกับซักค้านพยานโจทก์เท่านั้น ไม่มีสิทธินำพยานของจำเลยเข้าสืบไม่ว่าพยานบุคคลหรือพยานเอกสาร การที่จำเลยนำเอกสารมาให้พยานโจทก์ดูประกอบการถามค้านพยานโจทก์แล้วส่งเอกสารนั้นต่อศาลชั้นต้นโดยที่พยานโจทก์ไม่ได้เบิกความรับรองข้อความในเอกสารดังกล่าวเท่ากับจำเลยเรียกพยานหลักฐานของตนเข้าสืบฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวข้างต้น เอกสารหมายเลข 2 ถึง 5 จึงต้องห้ามมิให้รับฟังที่ศาลชั้นต้นนำเอาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามเอกสารหมายเลข 3 มาวินิจฉัยประกอบคำเบิกความของตัวจำเลยจึงไม่ชอบ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชรโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ศาลชั้นต้นนำเอาหนังสือรับรองการทำประโยชน์มาวินิจฉัยประกอบคำเบิกความของตัวจำเลยจึงเท่ากับเป็นการนำสืบพยานเอกสารดังกล่าวเป็นพยานจำเลยนั่นเอง จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา199วรรคสอง เป็นการไม่ชอบแม้จะเป็นการส่งเอกสารดังกล่าวในการถามค้านพยานโจทก์และพยานโจทก์จะได้เบิกความรับรองข้อความในเอกสารดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ส่วนการส่งเอกสารประกอบการถามค้านพยานโจทก์ที่กฎหมายยอมให้จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การทำได้นั้นก็เนื่องจากมิใช่เป็นการนำสืบพยานของจำเลยแต่เป็นการส่งเพื่อทำลายน้ำหนักพยานโจทก์โดยศาลนำเอกสารนั้นมาพิจารณาประกอบในการชั่งน้ำหนักพยานโจทก์เท่านั้นและไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าพยานโจทก์จะได้เบิกความรับรองข้อความในเอกสารนั้นหรือไม่ นั่นก็คือเอกสารที่จำเลยส่งในการถามค้านพยานโจทก์ศาลต้องใช้ประกอบในการชั่งน้ำหนักพยานโจทก์เท่านั้นจะนำไปใช้ประกอบในการชั่งน้ำหนักพยานจำเลยไม่ได้ ไพโรจน์ วายุภาพ